

Privacidad, seguridad y responsabilidad digital en nuestra empresa

Aplicación práctica de la Ley N.º 8968 y la Ley N.º 9048 de Costa Rica

Modalidad Trabajo por equipo	Entregables Documento + video	Valor 100 puntos
---	--	-----------------------------------

Propósito de la evaluación

Convertir principios jurídicos en decisiones concretas para la empresa que el equipo está creando. El análisis debe mostrar cómo se protegen los datos personales, cómo se previenen conductas digitales indebidas y cómo cambian las responsabilidades según se actúe como empresario o como colaborador.

Pregunta guía

¿Qué tendría que cambiar o diseñar nuestra empresa para que privacidad y seguridad formen parte del negocio desde el inicio y no sean una corrección posterior?

Entregables

- Documento empresarial de 4–6 páginas (sin contar portada o anexos), siguiendo los apartados de esta guía.
- Video reflexivo de 4–6 minutos, con participación de todo el equipo y discusión de los principales aprendizajes.
- Las propuestas deben ser específicas para su empresa: no se evaluará positivamente una política genérica copiada de Internet.

Normas de referencia

Ley N.º 8968 — Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales. [Abrir en SINALEVI](#)

Ley N.º 9048 — Reforma de la Sección VIII, Delitos Informáticos y Conexos, del Título VII del Código Penal. [Abrir en SINALEVI](#)

Nota académica: la actividad es una aplicación educativa y no sustituye asesoría jurídica profesional.

1. Contexto y mapa de datos

Empiecen por su empresa real: qué ofrece, a quién atiende y qué información necesita para funcionar.

- Describan la empresa en 5–7 líneas: producto/servicio, público objetivo, canales digitales y principales sistemas o plataformas.
- Identifiquen al menos cinco categorías de datos personales que podrían tratar. Incluyan datos de clientes y de colaboradores cuando corresponda.

Dato / categoría	¿De quién?	¿Para qué?	¿Dónde se guarda?	¿Quién accede?
Ej.: correo	Cliente	Facturación	CRM / nube	Ventas

2. Ley 8968 aplicada: protección de datos personales

No resuman la ley. Expliquen cómo funcionaría cada aspecto dentro de su empresa.

Finalidad y minimización: ¿Qué datos son realmente necesarios? ¿Qué dato podrían decidir no recolectar?

Información y consentimiento: ¿Qué debe saber una persona antes de entregar sus datos y cómo quedará evidenciado el consentimiento cuando corresponda?

Datos sensibles: ¿La empresa podría tratar información especialmente delicada? ¿Cómo reducirían el riesgo?

Calidad y uso de la información: ¿Cómo evitarán datos incorrectos, desactualizados o usados para un fin distinto al explicado?

Acceso y derechos: ¿Cómo solicitaría una persona acceso, corrección o atención respecto de sus datos?

Seguridad y confidencialidad: ¿Qué controles protegerán bases de datos, expedientes, correos y dispositivos?

Terceros y ciclo de vida: ¿Qué proveedores reciben datos? ¿Cuánto tiempo se conservarán y cómo se eliminarán cuando ya no sean necesarios?

3. Ley 9048 aplicada: ciberconducta y uso de sistemas

Diseñen reglas que reduzcan tanto el riesgo técnico como el riesgo de conductas indebidas.

- Acceso: quién puede entrar a cada sistema y qué queda expresamente fuera de su autorización.
- Credenciales: cuentas individuales, contraseñas, autenticación y prohibición de compartir accesos.
- Datos y sistemas: reglas frente a extracción, alteración, borrado, sabotaje o uso no autorizado.
- Fraude y engaño digital: medidas contra phishing, formularios falsos, suplantaciones u otras maniobras para obtener acceso o beneficio.
- Herramientas y pruebas: condiciones para escaneos, pruebas de seguridad, software administrativo o herramientas potencialmente sensibles.
- Reporte y evidencia: qué debe hacer un colaborador cuando detecta un acceso sospechoso, pérdida de datos o posible abuso.

4. La empresa vista desde dos roles

Respondan con obligaciones, riesgos y decisiones concretas; eviten frases genéricas como “tener cuidado”.

Tema	Como empresarios	Como colaboradores
Datos personales	¿Qué debemos diseñar, informar, proteger y supervisar?	¿Qué datos podemos usar y bajo qué autorización?
Accesos	¿Cómo damos y retiramos permisos?	¿Qué hacemos si necesitamos un acceso que no tenemos?
Seguridad	¿Qué controles y recursos debemos financiar?	¿Qué hábitos y reglas debemos cumplir?
Incidentes	¿Quién decide, contiene y documenta?	¿Qué reportamos, a quién y con qué urgencia?
Cultura	¿Qué conductas incentivamos y capacitamos?	¿Qué decisiones personales pueden poner a otros en riesgo?

5. Matriz de tres riesgos propios de la empresa

Seleccionen situaciones plausibles para su negocio; al menos una debe involucrar datos personales y otra una conducta de acceso/engaño/manipulación digital.

Riesgo / escenario	Personas afectados	o activos	Prevención	Respuesta	Rol clave
Completar	Completar		Completar	Completar	Completar
Completar	Completar		Completar	Completar	Completar
Completar	Completar		Completar	Completar	Completar

6. Plan de implementación 30 / 60 / 90 días

- 30 días — tres acciones inmediatas de bajo costo y alto impacto.
- 60 días — controles, políticas, responsables y capacitación que requieren coordinación.
- 90 días — mejoras de proceso o tecnología que necesitan presupuesto, contratos o cambios de producto.

Condición de calidad

Cada acción debe indicar responsable, resultado esperado y una evidencia verificable (por ejemplo: política aprobada, MFA activado, formulario actualizado, permisos revisados, simulacro realizado).

PARTE B · VIDEO Y RÚBRICA

7. Video final: aprendizajes de la experiencia

Duración: 4–6 minutos. El objetivo no es repetir el documento, sino discutir qué aprendió el equipo al aplicarlo a su propia empresa.

Tiempo	Bloque	Qué debe aparecer
0:00–0:45	Contexto	Qué empresa están creando y por qué privacidad/ciberseguridad son relevantes para ella.
0:45–2:15	Decisiones	Dos o tres cambios concretos que hicieron al analizar las leyes.
2:15–3:30	Doble perspectiva	Qué cambia cuando piensan como empresarios y cuando piensan como colaboradores.
3:30–5:00	Tensión o dilema	Un ejemplo donde conveniencia, costo, velocidad o innovación entra en tensión con privacidad o seguridad.
5:00–6:00	Cierre	Principal aprendizaje y una práctica que mantendrían en una empresa real.

Requisitos del video: participación visible o audible de todas las personas del equipo; ejemplos específicos de su empresa; lenguaje propio; y cierre con una conclusión colectiva.

Formato de entrega

- Documento: un solo archivo PDF o DOCX, identificado con el nombre de la empresa y las personas integrantes.
- Video: enlace con permisos de visualización habilitados. No se requiere edición profesional; se evalúa la reflexión.
- Fuentes: incluyan al menos las dos normas de SINALEVI y cualquier otra fuente que realmente hayan utilizado.

Antes de grabar

El equipo debería poder responder sin leer: ¿qué práctica de nuestra empresa era más riesgosa?, ¿qué decisión cambió después del análisis?, ¿qué responsabilidad no habíamos considerado antes?